

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3241/2535

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

โจทก์

ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พา ณิชย การ จำกัด

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

นาย ยงเกียรติ เชื้อสกุลวณิชย์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 544

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 122, มาตรา 146

จำเลยทำสัญญาให้ ท.จองเช่าอาคารพิพาทที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้าง
ขึ้นในที่ดินราชพัสดุแล้วมีสิทธิให้บุคคลอื่นเช่า ก่อนที่จำเลยจะทำสัญญาเช่าอาคาร
พิพาทกับกระทรวงการคลังผู้ให้เช่านั้น จำเลยหาได้มีสิทธิการเช่าที่จะโอนให้แก่ ท.ได้
ไม่ แม้สัญญาระหว่างจำเลยกับ ท.จะระบุว่าเป็นสัญญาจองเช่าอาคารพร้อมสิทธิการ
เช่า ก็เป็นเพียงสัญญาจองเช่าอาคารพิพาทเท่านั้น หาใช่เป็นสัญญาโอนสิทธิการเช่า
ไม่ เมื่อจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทเสร็จและได้ทำสัญญาเช่ากับกระทรวงการคลัง
แล้วจำเลยก็ไม่ได้ตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทให้แก่ ท.เงินที่ท.ชำระให้แก่
จำเลยจึงเป็นเงินค่าจองเช่าอาคารพิพาทซึ่งคาดว่าจะได้สิทธิการเช่าต่อไปเท่านั้น หา
ใช่เป็นการชำระค่าโอนสิทธิการเช่าไม่ การที่ ท. เข้าอยู่ในอาคารพิพาทและชำระค่า
เช่าให้แก่กระทรวงการคลังจึงเป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิของจำเลยและทำแทนจำเลย
ท. จึงไม่ได้สิทธิการเช่าอาคารพิพาท เมื่อจำเลยได้นำสิทธิการเช่าอาคารพิพาทไปวาง
เป็นประกันหนี้ไว้แก่ผู้ร้อง โดยได้รับความยินยอมจากกระทรวงการคลังและต่อมา
จำเลยได้ตกลงโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวดีใช้หนี้ให้แก่ผู้ร้องโดยชอบแล้ว สิทธิการจอง

เช่าอาคารพิพาทระหว่างจำเลยกับท.จึงมิใช่สิทธิตามสัญญาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องยอมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้โอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทให้แก่ ท.โดยให้ ท.ชำระเงินแก่กองทรัพย์สินของจำเลยเพิ่มขึ้นอีกบางส่วนนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเสียได้ตามมาตรา 146.

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 1/47 ของจำเลย ให้แก่นายทวยทง แซ่จูโดยให้นายทวยทง แซ่จู ชำระเงินเพิ่มแก่กองทรัพย์สินของจำเลยอีก 200,000 บาท ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายที่ 7 ยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2525 การที่นายทวยทง แซ่จู ทำสัญญาเช่าช่วงอาคารดังกล่าวจากจำเลยก่อนที่จำเลยจะทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าจึงเป็นไปไม่ได้ และเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดแล้ว นายทวยทง แซ่จู ยังได้นำคดีเกี่ยวกับสิทธิการเช่านี้ไปฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นอีก และทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่นายทวยทง แซ่จู ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีอำนาจกระทำนิติกรรมใด ๆ ได้ จึงเห็นได้ว่านายทวยทง แซ่จู กับจำเลยตกลงโอนสิทธิการเช่าให้แก่กันโดยไม่สุจริตและไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนจำเลยจึงไม่มีอำนาจให้เช่าช่วงและโอนสิทธิการเช่าให้แก่นายทวยทง แซ่จู ทั้งจำเลยได้นำสิทธิการเช่าดังกล่าวมาค้ำประกันการชำระหนี้การกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับผู้ร้องไว้ก่อนแล้ว โดยมีข้อตกลงว่าหากไม่ชำระหนี้จำเลยและผู้ให้เช่ายินยอมให้

สิทธิการเช่าตกเป็นของผู้ร้อง ดังนี้เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ จึงตกเป็นของผู้ร้องแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจโอนให้แก่นายทวยทง แชงจุขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และยกคำขอของนายทวยทง แชงจุ เสียด้วย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า นายทวยทง แชงจุได้ชำระเงินให้แก่ จำเลยครบถ้วนแล้ว ดังนั้นสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 1/47 จึงเป็นของนาย ทวยทง แชงจุ จำเลยไม่มีสิทธินำไปค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับผู้ร้องได้ ขอ ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และยกคำขอ ของนายทวยทง แชงจุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายเกี่ยว กับคำขอของนายทวยทง แชงจุให้ถูกต้องต่อไป ผู้ร้องและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ข้อ แรกว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าคำขอให้โอนสิทธิการเช่าของนายทวยทง เป็นการเสนอขอซื้อทรัพย์ของจำเลยผู้ล้มละลาย การโอนจึงต้องได้รับความเห็นชอบ จากกรรมการเจ้าหนี้ของผู้ล้มละลายตามกฎหมายนั้น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาคารพิพาทเป็นของกระทรวงการคลังก่อน ทำการก่อสร้าง จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการผู้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ทำสัญญา เอกสารหมายเลข 3 ให้นายทวยทง แชงจุ จองเช่าอาคารพิพาทในราคา 350,000 บาท และได้ชำระราคาให้จำเลยแล้วตามเอกสารหมายเลข 4 และเมื่ออาคารพิพาทก่อสร้าง

เสร็จ นายทวยทงก็ได้เข้าอยู่อาศัย ต่อมาจำเลยจึงได้ทำสัญญาเช่าอาคารที่ก่อสร้างกับ
กระทรวงการคลังตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งรวมถึงอาคารพิพาทด้วยและ
ได้นำสิทธิการเช่าตามสัญญาดังกล่าวไปเป็นหลักประกันหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชีตามเอกสารหมายเลข 3 ต่อผู้ร้องโดยความยินยอมของราชพัสดุจังหวัดสุรินทร์
ตัวแทนของกระทรวงการคลังผู้ให้เช่าตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 หลังจากนั้น
จำเลยผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและได้ตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทให้ผู้ร้อง
เป็นการดีใช้หนี้บางส่วน ตามเอกสารหมายเลข 7 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงมีเพียง
ว่าการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทของจำเลย
ให้แก่ นายทวยทง โดยให้นายทวยทงชำระเงินเพิ่มแก่กองทรัพย์สินของจำเลยอีก
200,000 บาท นั้นชอบหรือไม่เท่านั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าคำขอให้
โอนสิทธิการเช่าของนายทวยทงเป็นการเสนอขอซื้อทรัพย์ของจำเลยผู้ล้มละลาย
การโอนจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเจ้าหนี้ของผู้ล้มละลายตามกฎหมาย
นั้น จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ฎีกาข้อนี้ของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังขึ้น สำหรับปัญหาว่าคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบ
หรือไม่ เห็นว่า สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุพิพาทของจำเลยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข 4 ก่อนนั้นจำเลยหาสิทธิดังกล่าวไม่ จำเลย
จึงไม่อาจไปทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้ใดได้ เอกสารหมายเลข 3 เป็นสัญญาที่
จำเลยได้ทำขึ้นก่อนแล้ว และตามพฤติการณ์นายทวยทงก็น่าจะรู้ดีว่าขณะนั้นจำเลย
หาสิทธิการเช่าอาคารพิพาทที่จะโอนให้ตนได้ไม่ดังจะเห็นว่าต่อมาเมื่อจำเลยถูกศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนายทวยทงจึงได้นำสัญญาดังกล่าวไปฟ้อง
จำเลยและมีการตกลงประนีประนอมกัน โดยจำเลยยอมโอนสิทธิการเช่าอาคาร
พิพาทให้นายทวยทงซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่จำเลยตกลงโอนให้ผู้ร้องตามเอกสาร
หมายเลข 7 แล้วโดยความยินยอมของผู้ให้เช่าสัญญาเอกสารหมายเลข 3 เป็นเพียง
สัญญาจองเช่าอาคารพิพาทแม้จะมีข้อความจั่วหน้าไว้ด้วยว่าจองเช่าพร้อมสิทธิเช่า

ด้วยก็ไม่ได้ทำให้กลายเป็นสัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทไปได้หลังจากจำเลยได้ทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมายเลข ร.4 แล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีการตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทให้แก่นายทวยทองตามสัญญาจองเช่าเอกสารหมายเลข ล.3 ข้อ 7 แต่อย่างใด การอยู่อาศัยและเสียค่าเช่าอาคารพิพาทของนายทวยทองเป็นการกระทำโดยอาศัยสิทธิของจำเลยและแทนจำเลยทั้งสิ้น ส่วนการชำระราคาของนายทวยทองเป็นการชำระค่าจองเช่าซึ่งคาดว่าจะได้สิทธิการเช่าต่อไปเท่านั้น หาได้เป็นการชำระราคาค่าโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทไม่เมื่อจำเลยได้ตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทที่ใช้หนี้ให้แก่ผู้ร้องแล้ว สิทธิการจองเช่าอาคารตามเอกสารหมายเลข ล.3 จึงมิใช่สิทธิตามสัญญาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องยอมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทโดยรับเงินเพิ่มจากนายทวยทอง จึงเป็นการไม่ชอบ ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเสียได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกคำร้องของผู้ร้องยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น